

1500697-09.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... que o réu se dedica habitualmente ao tráfico e não é "traficante de primeira viagem" ou mesmo um pequeno traficante, esse sim o verdadeiro destinatário da benesse.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500697-09.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500697-09.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2058923/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 16521559 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

2110/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2058923 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2110/21/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Elias da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

LEONARDO ELIAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 02 de março de 2021, às 03:10h, no cruzamento das Avenidas São Vicente e Emilio Paludetto, bem como na rua das

Margaridas, 1342, nesta cidade e comarca de Franca/SP, transportava, guardava, e mantinha em depósito 01 porção de Cannabis Sativa L", ou seja, "maconha", pesando 145,41g; 01 porção de "Erythroxylum coca", ou seja, "cocaína", pesando 82,20g; e 03 porções de "Erythroxylum coca", na forma de "crack", somando 34,03g, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, substâncias estas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que policiais militares patrulhavam pela Av. São Vicente quando depararam-se com um veículo GM/Prisma em alta velocidade, ocasião em que lhe deram voz de parada, tendo seu motorista sido identificado como Jamil Ubiali, que se apresentou como motorista de aplicativo, e o passageiro como Leonardo Elias, réu nesta ação penal. Assim, em revista pessoal, os agentes localizaram uma grande porção de maconha, duas porções de crack, e R\$8.033,00, em poder de Leonardo, que assumiu informalmente que as drogas eram dele e destinavam-se à venda, bem como que havia mais entorpecentes em sua residência.

Ainda consta que, em averiguação à casa do acusado, após terem sua entrada franqueada por seu pai, os policiais militares localizaram, em seu quarto, uma porção de maconha, uma porção considerável de cocaína, e uma de crack, tendo Leonardo assumido informalmente que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à venda.

O réu foi notificado (págs. 134), apresentou defesa preliminar (págs. 125/127) e, recebida a denúncia (págs. 151/152), foi citado (págs. 170).

Durante instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação e foi interrogado o réu (págs. 183 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 186/205).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito previsto no artigo 33, caput, para o capitulado no artigo 28, ambos da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena ao grau máximo; a fixação de regime inicial diverso do fechado; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e a restituição dos bens apreendidos (págs. 209/217).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de fls. 01/02, boletim de ocorrência (págs. 25/28), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 29/30), pelo laudo de constatação provisória (págs. 33/39), pelo laudo de exame químico toxicológico (págs. 110/112), que evidenciam a existência de substâncias entorpecentes (Cannabis sativa L" e "Erythroxylum coca"), para fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por toda prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, em juízo, confessou que as drogas apreendidas eram dele, e alegou que havia conseguido o dinheiro em um empréstimo. Disse que trazia consigo crack e maconha, e

que o crack destinava-se à venda, enquanto a maconha era para uso. Nega que tenha pego o dinheiro com um agiota, mas sim com um tio que lhe emprestou para comprar uma moto. Sustenta que estava com o dinheiro às 03h da manhã porque ficou até tarde na casa de uma amiga, e que pegou o dinheiro por volta de 21h, embora não tenha assinado qualquer documento, tendo pego o empréstimo na confiança, pois pagaria um pouco por mês. Explicou que tinha 80g de cocaína, 30g de maconha, e 32g de crack em sua residência, integralmente para venda, e que vendia drogas há aproximadamente três meses, embora pretendesse trabalhar como entregador. Alegou que não contactou seu tio quando da abordagem pois ficou com receio de ele achar que levaria algum tipo de problema, e que atualmente trabalha na empresa "nova dublagem", no distrito industrial, como dublador de tecido, com remuneração de R\$1.337,00 mensais, mas ainda não começou a restituir o empréstimo ao tio. Nega ter antecedentes criminais, e afirma ter parado de fumar maconha após sair da prisão, por opção própria, ao ter percebido que conseguiria ficar sem a droga.

A testemunha Jamil Ubiali, ouvido em juízo, relatou lembrar-se dos fatos. Disse que é motorista de aplicativo, e que levava o réu para a casa dele. Contou que conhecia o réu por corridas anteriores, e que na data dos fatos o buscou no Jardim Panorama, em uma praça onde há aparelhos para exercícios físicos, e ele estava sozinho. Afirma não ter reparado se o réu tinha objetos nas mãos, e que ele se mostrou bastante educado. Informou que, quando da abordagem, contou aos policiais que era motorista de aplicativo, e que eles mandaram o acusado descer e lhe revistaram. Sustentou que os policiais somente lhe mostraram os R\$8.000,00 em dinheiro, e que não viu mais nada pois permaneceu no interior do veículo, bem como ter ouvido Leonardo alegar que o valor seria de seu pai, para comprar uma moto. Nega ter visto as drogas apreendidas, e explicou que foram juntos à residência do réu, onde os PMs foram recebidos pelos familiares dele, e ingressaram no imóvel acompanhados por eles. Aduziu que Leonardo já lhe disse que ajudava seu pai em trabalhos como pintor ou pedreiro, e que cerca de três vezes foi chamado para as corridas por fora do aplicativo. Ao final, pontuou que as corridas eram pagas em dinheiro, e que não se recorda se o réu tinha uma sacola consigo.

O policial militar Fernando César Pereira, em juízo, foi coerente em seu depoimento, confirmando o que narrado na denúncia. Relatou que patrulhavam pela Avenida São Vicente quando avistaram um veículo, modelo Prisma, em alta velocidade, e que conseguiram abordá-lo na Avenida Emilio Paludeto. Contou que o condutor era motorista de aplicativo, e que o réu, que estava no passageiro, trazia consigo drogas e dinheiro em sua blusa. Informou que Leonardo assumiu que as drogas se destinavam à venda, e que havia pego o dinheiro com um agiota, embora nada tenha comprovado acerca da origem do valor encontrado. Indagado, explicou que, em um primeiro momento, o acusado sustentou que o dinheiro era fruto de um acerto com um parente, mas que, após ser informado pelos agentes que iriam à residência dele, mudou a versão e disse que havia recebido de um agiota. Pontuou que o réu disse que vinha de uma chácara no Paiolzinho, enquanto o motorista lhes informou que ele havia embarcado no Jardim Panorama. afirmou que foram à residência do acusado pois ele confessou que lá havia mais drogas, bem como que os pais dele ficaram surpresos ao serem informados sobre os fatos, e que no quarto do acusado realmente foram localizadas mais drogas. Disse que o próprio genitor do réu negou que o dinheiro fosse de qualquer acerto com familiares. Ao final, acrescentou que Leonardo isentou o motorista de aplicativo de qualquer responsabilidade, e que o destino fornecido pelo réu foi confirmado pelo motorista.

Na mesma toada, o policial militar Willian Silva de Paula, ouvido em juízo, ratificou o que relatado pelo PM Fernando, a confirmar os fatos conforme a exordial. Para além, acrescentou que Leonardo forneceu versões distorcidas acerca da origem do dinheiro com ele encontrado, e que seus pais disseram que ele não tem qualquer fonte de renda.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos militares, é de se consignar que são

dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Pois bem.

Diante do robusto conjunto probatório, resta comprovado que houve a consumação do crime de tráfico de drogas e que o réu é o autor, porque, além da apreensão de grande quantidade de drogas e de sua variedade - parte localizada com ele e parte em sua residência -, bem como de elevada importância em dinheiro, e de toda a prova oral colhida, em fase policial e em juízo, o acusado confessou a prática delitiva, inclusive expondo detalhes acerca de quais drogas destinavam-se à venda e há quanto tempo já praticava o ilícito. E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Reitero, o réu assumiu para si a totalidade do entorpecente encontrado, discriminando que o crack e a cocaína eram integralmente para a venda, bem como parte da maconha apreendida. Assim, e diante do relato dos policiais militares, certa a autoria delitiva.

No mais, conforme o tipo penal, para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta "transportar", "guardar", e "manter em depósito", praticadas pelo acusado, ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Acerca do dinheiro apreendido, o conjunto dos autos leva à conclusão de que é resultado do comércio ilícito de entorpecentes. Isto porque, a despeito da alegação do réu em juízo, de que teria acabado de pegar o valor com seu tio, não comprovou, por qualquer meio, a referida origem, tanto que nem mesmo lhe arrolou para testemunhar em pretório, além de ter negado qualquer devolução do dinheiro ao tio até a data da audiência, mesmo que estivesse trabalhando. Ademais, ambos os policiais ouvidos em juízo asseveraram que o réu lhes expôs versões diversas quanto à origem dos R\$8.033,00 apreendidos, bem como a própria testemunha Jamil, que pontuou ter ouvido, quando da abordagem, que o réu alegou que havia recebido o dinheiro de seu pai, que ainda na ocasião negou a afirmação. Destarte, à ausência de mínimos indicativos da licitude do numerário, tudo a confirmar que teve origem na traficância, eis que em valor compatível com a quantidade de droga apreendida, o dinheiro apreendido deverá ser revertido ao FUNADE.

E, de mesmo modo, diante da ausência de indicativos de que Leonardo possuísse fonte lícita de renda à época dos fatos, ou mesmo de indicação acerca das circunstâncias nas quais adquiriu o aparelho celular com ele apreendido, incabível sua restituição, já que instrumento da prática ilícita.

Por fim, a despeito do pleito da r. defesa, não vislumbro ser a hipótese de aplicação do redutor do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que, embora primário, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, seu poder vulnerante (especialmente o crack), bem como pelos próprios relatos do acusado, que confirmou a prática do crime há ao menos três meses, bem como diante dos expressivos valores apreendidos, é de se concluir que o réu se dedica habitualmente ao tráfico e não é "traficante de primeira viagem" ou mesmo um pequeno traficante, esse sim o verdadeiro destinatário da benesse.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, pela diversidade das drogas apreendidas, bem como por sua natureza, especialmente do crack e da cocaína, de alto potencial de dano social, fixo a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa, ou seja, 1/4 além do mínimo.

Na segunda fase, dada a confissão (art.65, III, "d", CP), atenuo a pena em 1/6, a atingir 5 anos e 2 meses de reclusão e 520 dias multa, pena final à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 20, §1º da Lei n.º 8.072/90.

Considerando as circunstâncias pessoais favoráveis, notadamente a ausência de antecedentes criminais, reputo ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e lhe faculto o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar LEONARDO ELIAS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 520 dias multa, em seu valor unitário mínimo, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Fica autorizada a destruição da droga, bem como a restituição do aparelho celular apreendido em poder do réu.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$ 8.033,00,00 (oito mil e trinta e três reais) apreendido em poder do réu, em favor do FUNAD.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º

1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA